

1518467-79.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Giovana Furtado de Oliveira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/11/2022

... estas drogas estivessem destinada ao tráfico ou ao consumo compartilhado, impõe-se reconhecer a conduta menos grave, isto é, que tais entorpecentes prestavam-se ao próprio consumo dele.

Impõe-se, em consequência, a desclassificação do crime de tráfico para aquele previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 quanto ao réu Luiz, e a absolvição da ré Tatiana, por falta de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1518467-79.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1518467-79.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ GABRIEL SOARES TORRES e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Giovana Furtado de Oliveira

Vistos.

TATIANA APARECIDA DA SILVA e LUIZ GABRIEL SOARES TORRES, qualificados nos autos, foram denunciados pela prática do crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 porque no dia 15 de agosto de 2022, por volta das 08h30min, na Avenida Senador Teotônio Vilela, altura do nº 2.600, Cidade Dutra, neste município de São Paulo, tinham consigo, para o consumo de terceiros e sem autorização legal, uma porção de maconha pesando cerca de 101 gramas.

Oferecida a denúncia, os réus foram notificados e apresentaram defesa preliminar; não obstante, a denúncia foi recebida.

Nesta audiência, foram ouvidas quatro testemunhas, as rés foram interrogadas e as partes apresentaram as suas alegações finais.

O laudo de exame químico-toxicológico está às fls. 331/334.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal é parcialmente procedente, já que, ao cabo da instrução processual, restou demonstrado que o entorpecente indicado na denúncia pertencia ao acusado Luiz e se destinava ao seu próprio consumo, não havendo provas suficientes do envolvimento da acusada Tatiana com a droga.

Nesse sentido, os dois acusados, interrogados nesta data, ofertaram idêntica versão para os fatos, na qual se destaca o fato de a droga em questão pertencer apenas a Luiz e se destinar ao consumo pessoal dele.

E essa versão não foi infirmada pelo teor dos depoimentos prestados, também na presente audiência, pelos policiais militares Gabriel Santos de Jesus e Paulo Cesar Pereira Delmontes, dos quais se infere que as drogas foram encontradas dentro da bolsa de Luiz e que ele prontamente admitiu que elas estavam destinadas a seu próprio consumo. Extrai-se ainda dos relatos dados por esses policiais que, junto com a droga, havia um dechavador (que é um objeto comumente utilizado para fracionar a droga no momento do consumo) e um cigarro de maconha já pronto para o uso.

É certo, assim, que a maconha em alusão pertencia ao acusado Luiz e, estando ausente a prova de que estas drogas estivessem destinada ao tráfico ou ao consumo compartilhado, impõe-se reconhecer a conduta menos grave, isto é, que tais entorpecentes prestavam-se ao próprio consumo dele.

Impõe-se, em consequência, a desclassificação do crime de tráfico para aquele previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 quanto ao réu Luiz, e a absolvição da ré Tatiana, por falta de provas que a vinculem, de maneira certa e segura, às drogas em questão.

Passo, nestes termos, à dosimetria das penas.

Tendo em vista a alegação do réu Luiz de ser usuário de entorpecentes desde os 15 anos de idade, fazendo uso frequente, aplico-lhe a medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo prevista no artigo 28, inciso III, da Lei nº 11.343/06, pelo período mínimo de 06 (seis) meses.

Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para DESCLASSIFICAR em parte a imputação feita na denúncia e CONDENAR o réu ALESSANDRO ESPÍNDOLA DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, ao cumprimento da medida educativa, prevista no artigo 28, inciso III, da Lei nº 11.343/06, de comparecimento a programa ou curso educativo, pelo período mínimo de 06 (seis) meses, pela prática do delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06. Outrossim, ABSOLVO a ré TATIANA APARECIDA DA SILVA, qualificada nos autos, das acusações que contra ela foram formuladas na denúncia ou de ter praticado o delito do artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Concedo ao réu Luiz o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Após o trânsito em julgado, façam-se as devidas anotações e comunicações.

Por fim, autorizo a imediata destruição dos entorpecentes apreendidos e determino a restituição aos réus dos cheques e demais objetos apreendidos.

Arcará o réu Luiz com o pagamento das custas processuais, na forma da lei e ressaltados os benefícios da justiça gratuita.

Sentença publicada em audiência, saindo os presentes intimados.

São Paulo, 23 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA